Q1.3 Demokratie jenseits der Nationalstaaten – Europa entscheidet mit

Informationstext zum Fach Politik und Wirtschaft (gymnasiale Oberstufe, Hessen) – erstellt für Feibitur von Jan-Rickmer Feindt

Einstieg: Warum Europa in deinem Alltag mitentscheidet

Wenn du dein Handy mit einem USB-C-Kabel lädst, im Urlaub in Italien ohne Zusatzkosten Nachrichten verschickst oder auf einer Website gefragt wirst, ob du Cookies zulassen willst, dann begegnet dir Politik, die nicht in Berlin oder Wiesbaden gemacht wurde, sondern in Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Die Datenschutz-Grundverordnung, das Ende der Roaming-Gebühren, das einheitliche Ladekabel und die Grenzwerte für den Kohlendioxid-Ausstoß von Neuwagen sind Regeln der Europäischen Union, kurz EU. Die siebenundzwanzig Mitgliedstaaten haben der EU Zuständigkeiten übertragen, weil viele Probleme nicht an Landesgrenzen haltmachen: Ein gemeinsamer Markt braucht gemeinsame Regeln, der Klimawandel kennt keine Schlagbäume, und gegenüber großen Digitalkonzernen oder Wirtschaftsmächten wie den USA und China hat ein einzelnes Land wenig Gewicht.

Das hat eine wichtige Folge für die Demokratie: Sie findet nicht mehr nur im Bundestag statt. Entscheidungen fallen in einem Geflecht aus europäischer, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene. Für junge Menschen ist das besonders wichtig. Du gehörst zu der Generation, die mit den Folgen europäischer Klima-, Digital- und Wirtschaftspolitik am längsten leben wird, und in Deutschland durften bei der Europawahl im Juni 2024 erstmals schon Sechzehnjährige wählen. Wer verstehen will, wie Politik heute funktioniert, muss deshalb auch verstehen, wie Europa entscheidet – und wo es dabei hakt.

Dieses Unterthema folgt vier Leitfragen. Erstens: Wie entstehen Gesetze in der EU, und welche Rolle spielen Kommission, Parlament und Ministerrat dabei? Zweitens: Was unterscheidet eine Verordnung von einer Richtlinie, und wie kommt europäisches Recht in Deutschland an? Drittens: Welche Zuständigkeiten haben die Mitgliedstaaten an die EU abgegeben, und warum wird darüber immer wieder gestritten? Und viertens, vor allem im Leistungskurs: Wie demokratisch ist die EU, und wohin soll sich die europäische Integration entwickeln – zu einem lockeren Staatenbund oder zu einem europäischen Bundesstaat?

Die EU als politisches Mehrebenensystem

Von der Montanunion zur Europäischen Union

Die europäische Integration begann nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer pragmatischen Idee: Wenn Frankreich und Deutschland ihre Kohle- und Stahlindustrie, also die Grundlage der Rüstung, gemeinsam verwalten, wird ein neuer Krieg zwischen ihnen praktisch unmöglich. 1951 gründeten sechs Staaten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die sogenannte Montanunion. Mit den Römischen Verträgen von 1957 kam die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hinzu, deren Kern ein gemeinsamer Markt war. Der Vertrag von Maastricht schuf 1993 die Europäische Union und legte den Grundstein für den Euro.

Die heute gültige Grundlage ist der **Vertrag von Lissabon**, der 2009 in Kraft trat. Er besteht aus zwei Verträgen: dem **Vertrag über die Europäische Union (EUV)** mit den Grundsätzen und Institutionen und dem **Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)** mit den Einzelheiten zu Zuständigkeiten und Verfahren. Aus sechs Gründungsstaaten sind siebenundzwanzig geworden; das Vereinigte Königreich ist 2020 ausgetreten.

Supranational und intergouvernemental

Um zu verstehen, wie die EU funktioniert, braucht man zwei Begriffe. **Supranationalität** bedeutet überstaatlich: Entscheidungen werden auf einer Ebene über den Staaten getroffen und binden diese auch dann, wenn sie überstimmt wurden. Supranational arbeiten vor allem die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Gerichtshof. Das Gegenstück heißt **intergouvernemental**, also zwischenstaatlich: Die Regierungen verhandeln miteinander, und meist muss jeder Staat zustimmen. Die EU ist eine Mischung aus beidem. Im Binnenmarkt, in der Handelspolitik oder beim Wettbewerbsrecht entscheidet sie supranational; in der Außenpolitik, bei Steuern oder bei der Aufnahme neuer Mitglieder bleibt es bei der Einstimmigkeit der Regierungen.

Was ein Mehrebenensystem ist

Die Politikwissenschaft beschreibt die EU deshalb als **Mehrebenensystem**: ein politisches System, in dem Entscheidungen auf mehreren miteinander verflochtenen Ebenen fallen – in der EU, im Bund, in den Ländern und in den Kommunen. Keine Ebene entscheidet allein. Die EU setzt häufig den Rahmen, Bund und Länder setzen ihn in eigenes Recht um, Behörden und Kommunen führen ihn aus.

Ein Beispiel: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit Mai 2018 in allen Mitgliedstaaten. Der Bundestag hat das Bundesdatenschutzgesetz angepasst, um die Spielräume zu füllen, die die Verordnung lässt. Ob Unternehmen sich daran halten, kontrollieren vor allem die Datenschutzbehörden der Länder, in Hessen also die hessische Datenschutzaufsicht. Und wenn deine Schule eine digitale Lernplattform einführt, müssen Schulleitung, Schulträger und Land die Vorgaben beachten. Eine einzige europäische Regel durchläuft also alle Ebenen.

In Deutschland wirken die Länder über den Bundesrat an der Europapolitik mit. Geht es um Bereiche, für die allein die Länder zuständig sind – die schulische Bildung, die Kultur oder den Rundfunk –, nimmt nach Artikel 23 Absatz 6 des Grundgesetzes (GG) sogar ein vom Bundesrat benannter Vertreter der Länder die deutschen Rechte im Rat der EU wahr.

Ein Gebilde eigener Art: der Staatenverbund

Ist die EU nun ein Staat oder ein Bündnis von Staaten? Keins von beidem. Ein **Staatenbund** ist eine lockere Verbindung souveräner Staaten auf Grundlage völkerrechtlicher Verträge, in der einstimmig entschieden wird. Ein **Bundesstaat** wie Deutschland oder die USA ist selbst ein Staat mit eigener Verfassung, Regierung und voller Hoheitsgewalt. Die EU ist mehr als ein Staatenbund, weil sie Recht setzt, das unmittelbar gilt und Staaten auch gegen ihren Willen bindet. Sie ist aber kein Bundesstaat, weil die Mitgliedstaaten souverän bleiben, die EU weder eine eigene Armee noch nennenswerte eigene Steuern hat und die Staaten als „Herren der Verträge“ über jede Änderung der Grundlagen entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat für diese Zwischenform 1993 in seinem Urteil zum Maastricht-Vertrag den Begriff **Staatenverbund** geprägt.

Kontroverse: passgenaue Lösungen oder verwischte Verantwortung?

Befürworter des Mehrebenensystems betonen, dass jede Aufgabe auf der Ebene gelöst werden kann, auf der sie am besten aufgehoben ist: Klimaziele und Binnenmarktregeln europäisch, Schulpolitik in den Ländern, der Bebauungsplan in der Gemeinde. Die Ebenen kontrollierten sich zudem gegenseitig – eine Art senkrechte, also vertikale Gewaltenteilung. Kritiker halten dagegen, dass niemand mehr eindeutig verantwortlich sei. Regierungen beschlössen im Rat Regeln mit, die sie zu Hause dann als „Vorgaben aus Brüssel“ darstellten. Für Bürgerinnen und Bürger sei kaum nachvollziehbar, wen sie bei der nächsten Wahl für eine Entscheidung belohnen oder bestrafen sollen. Im Englischen spricht man von „blame shifting“, dem Abschieben der Schuld auf eine andere Ebene.

Das hängt mit Q1.1 zusammen, wo es um Gewaltenteilung und Föderalismus in Deutschland geht: Das europäische Mehrebenensystem ergänzt die Verflechtung von Bund und Ländern um eine weitere Ebene.

Die Institutionen: Wer in der EU was zu sagen hat

Die EU hat nach Artikel 13 EUV sieben Organe, darunter auch die Europäische Zentralbank und den Rechnungshof. Für die Gesetzgebung sind drei entscheidend – Kommission, Parlament und Rat. Die großen Linien gibt der Europäische Rat vor, über die Einhaltung des Rechts wacht der Gerichtshof.

Die Europäische Kommission

Die **Europäische Kommission** mit Sitz in Brüssel ist so etwas wie die Regierung und Verwaltung, also die „Exekutive“ der EU. Sie besteht aus siebenundzwanzig Mitgliedern, einer Person pro Mitgliedstaat, die Präsidentin eingeschlossen. Die Kommissarinnen und Kommissare vertreten aber nicht ihr Heimatland, sondern sind dem Gemeinwohl der ganzen Union verpflichtet. Präsidentin ist seit 2019 Ursula von der Leyen; im Juli 2024 wurde sie für eine zweite Amtszeit gewählt.

Die Kommission hat drei Kernaufgaben. Erstens besitzt sie das **Initiativmonopol**: Fast alle Gesetzesvorschläge kommen von ihr. Parlament und Rat können die Kommission nur auffordern, tätig zu werden. Zweitens führt sie EU-Recht und den EU-Haushalt aus, verhandelt Handelsabkommen und setzt das Wettbewerbsrecht durch, etwa mit Bußgeldern gegen Kartelle. Drittens ist sie die **Hüterin der Verträge**: Sie überwacht, ob die Mitgliedstaaten das EU-Recht einhalten, und kann einen Staat, der seine Pflichten verletzt, vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen.

Der Europäische Rat schlägt unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses eine Person für das Präsidentenamt vor, das Parlament wählt sie mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die übrigen Mitglieder werden von den Regierungen benannt, in Anhörungen des Parlaments befragt und dann gemeinsam bestätigt. Mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen kann das Parlament die gesamte Kommission stürzen. Seit 2025 scheiterten mehrere solcher Misstrauensanträge deutlich, im Juli 2025 etwa mit 175 zu 360 Stimmen.

Das Europäische Parlament

Das **Europäische Parlament (EP)** ist die einzige direkt gewählte Institution der EU und vertritt die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Es wird seit 1979 alle fünf Jahre gewählt und hat in der

Wahlperiode 2024 bis 2029 siebenhundertzwanzig Abgeordnete. Diese sitzen nicht nach Ländern, sondern in politischen Fraktionen zusammen. Stärkste Fraktion wurde 2024 erneut die christdemokratisch-konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit 188 Sitzen vor den Sozialdemokraten mit 136 Sitzen; die neu gegründete Fraktion „Patrioten für Europa“ rechts der Mitte wurde mit 84 Sitzen drittstärkste Kraft (Stand: konstituierende Sitzung im Juli 2024).

Das EP ist Mitgesetzgeber und entscheidet im Regelfall gleichberechtigt mit dem Rat. Es beschließt den Haushalt mit, kontrolliert die Kommission und wählt die Kommissionspräsidentin. Außerdem muss es den meisten internationalen Abkommen und jedem EU-Beitritt zustimmen. Was ihm fehlt, ist ein eigenes Initiativrecht: Nach Artikel 225 AEUV kann es die Kommission nur auffordern, einen Vorschlag vorzulegen.

Die Sitze werden nach der **degressiven Proportionalität** verteilt: Große Staaten haben mehr Sitze als kleine, aber kleine Staaten haben mehr Sitze pro Einwohner. Deutschland stellt mit sechsundneunzig Abgeordneten die meisten, Malta, Luxemburg und Zypern haben mit je sechs die wenigsten.

Der Rat der EU und die qualifizierte Mehrheit

Der **Rat der EU**, auch Ministerrat oder kurz „der Rat“, vertritt die Mitgliedstaaten. Hier treffen sich die zuständigen Fachministerinnen und Fachminister der siebenundzwanzig Staaten – die Umweltminister, wenn es um Klimaschutz geht, die Finanzminister, wenn es um Banken geht. Den Vorsitz übernimmt alle sechs Monate ein anderer Mitgliedstaat; man spricht von der Ratspräsidentschaft. Der Rat ist neben dem Parlament der zweite Gesetzgeber und beschließt den Haushalt mit.

Meist entscheidet der Rat mit **qualifizierter Mehrheit**. Das ist eine doppelte Mehrheit: Mindestens fünfundfünfzig Prozent der Mitgliedstaaten müssen zustimmen, also fünfzehn von siebenundzwanzig, und diese müssen zusammen mindestens fünfundsechzig Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Eine **Sperrminorität**, die einen Beschluss verhindern kann, braucht mindestens vier Staaten mit zusammen mehr als fünfunddreißig Prozent der Bevölkerung. So können weder nur die großen noch nur die kleinen Staaten allein entscheiden.

Ein Rechenbeispiel: Deutschland stellt mit gut dreiundachtzig Millionen Menschen knapp ein Fünftel der rund vierhundertfünfzig Millionen EU-Einwohner, Frankreich etwa fünfzehn Prozent. Selbst die beiden größten Staaten zusammen kommen nur auf gut ein Drittel und liegen damit knapp unter fünfunddreißig Prozent – und für eine Sperrminorität fehlten ihnen noch zwei weitere Staaten. Wichtig ist außerdem: Weil die qualifizierte Mehrheit an den Ja-Stimmen gemessen wird, wirkt eine Enthaltung im Rat praktisch wie eine Nein-Stimme.

In besonders sensiblen Bereichen gilt **Einstimmigkeit**, also ein Vetorecht für jeden Staat: in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, bei Steuern, beim mehrjährigen Finanzrahmen, bei Vertragsänderungen und bei der Aufnahme neuer Mitglieder.

Der Europäische Rat – und zwei Verwechslungsgefahren

Der **Europäische Rat** ist das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, dazu kommen sein Präsident und die Kommissionspräsidentin. Seit Dezember 2024 führt der frühere portugiesische Ministerpräsident António Costa den Vorsitz. Der Europäische Rat legt die

allgemeinen politischen Ziele fest, reagiert auf Krisen und schlägt die Kommissionspräsidentin vor. Ein Gesetzgeber ist er nicht.

Hier lauern zwei klassische Verwechslungen. Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs ist nicht dasselbe wie der Rat der EU der Fachminister. Und beide haben nichts mit dem **Europarat** in Straßburg zu tun. Der Europarat ist keine EU-Institution, sondern eine eigenständige internationale Organisation mit sechsundvierzig Mitgliedstaaten, die vor allem über die Europäische Menschenrechtskonvention wacht.

Der Europäische Gerichtshof

Der **Europäische Gerichtshof (EuGH)** in Luxemburg sichert die einheitliche Auslegung und Anwendung des EU-Rechts; jeder Mitgliedstaat entsendet eine Richterin oder einen Richter. Im **Vorabentscheidungsverfahren** legen nationale Gerichte ihm Fragen zur Auslegung des EU-Rechts vor, und seine Antwort bindet sie. Im **Vertragsverletzungsverfahren** klagt meist die Kommission gegen einen Mitgliedstaat, der EU-Recht nicht einhält. Ein deutsches Beispiel: 2019 erklärte der EuGH auf eine Klage Österreichs hin die geplante deutsche Pkw-Maut für unvereinbar mit dem EU-Recht, weil sie Fahrerinnen und Fahrer aus anderen EU-Staaten benachteiligt hätte. In den 1960er-Jahren entwickelte der EuGH die Grundsätze, dass europäisches Recht unmittelbar für Bürger und Unternehmen gelten kann und Vorrang vor nationalem Recht hat. Nicht verwechseln: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gehört zum Europarat.

Gewaltenteilung auf Europäisch

Wer die Gewaltenteilung des Grundgesetzes kennt, stößt in der EU auf Besonderheiten. Die Kommission ist Exekutive, spielt aber mit dem Initiativmonopol eine Schlüsselrolle in der Gesetzgebung. Der Rat besteht aus Regierungsmitgliedern, also Vertretern der nationalen Exekutive, und ist zugleich Gesetzgeber. Und es gibt keine Regierung, die von einer festen Parlamentsmehrheit getragen wird. Statt von Gewaltenteilung spricht man deshalb oft vom **institutionellen Gleichgewicht**: Gemeinschaftsinteresse (Kommission), Bürgerinteresse (Parlament) und Staateninteresse (Rat) halten sich gegenseitig in Balance.

Kontroverse: Wer vertritt wen?

Für ihre Befürworter ist die Kommission als unabhängige Instanz unverzichtbar: Nur eine Institution, die keinem einzelnen Staat verpflichtet ist, könne Vorschläge im gemeinsamen Interesse machen und auch große Staaten an ihre Pflichten erinnern. Kritiker sehen in ihr eine nicht direkt gewählte Behörde, die durch ihr Initiativmonopol bestimmt, worüber überhaupt entschieden wird. Auch über den Rat wird gestritten. Die einen sehen in ihm die notwendige Vertretung der Staaten, deren Regierungen ja demokratisch gewählt sind; die anderen kritisieren, dass dort Regierungsvertreter als Gesetzgeber handeln und oft hinter verschlossenen Türen verhandeln.

Das hängt mit Q1.1 zusammen, wo das Spannungsfeld zwischen Exekutive und Legislative untersucht wird und die europäischen Institutionen im Gesetzgebungsprozess ebenfalls zum Kerncurriculum gehören.

Wie ein EU-Gesetz entsteht: Verfahren und Rechtsakte

Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren

Das wichtigste Verfahren heißt **ordentliches Gesetzgebungsverfahren** und ist in Artikel 294 AEUV geregelt. Es ist der Regelfall: Die Kommission schlägt vor, Parlament und Rat entscheiden gleichberechtigt, und ein Gesetz kommt nur zustande, wenn beide zustimmen.

1. Die Kommission erarbeitet einen Vorschlag, nachdem sie Fachleute, Verbände und die Öffentlichkeit angehört hat. Der Vorschlag geht an Parlament und Rat und zugleich an die nationalen Parlamente, die prüfen, ob die EU überhaupt handeln sollte.
2. In der ersten Lesung berät der zuständige Fachausschuss des Parlaments. Eine Berichterstatterin oder ein Berichterstatter verfasst einen Bericht mit Änderungsvorschlägen, über den das Plenum abstimmt.
3. Der Rat berät parallel. Billigt er den Standpunkt des Parlaments, ist das Gesetz angenommen; andernfalls beschließt er einen eigenen Standpunkt.
4. In der zweiten Lesung kann das Parlament den Standpunkt des Rates annehmen, ihn mit der Mehrheit seiner Mitglieder ablehnen – dann ist das Gesetz gescheitert – oder ihn ändern.
5. Einigen sich beide dann nicht, sucht ein Vermittlungsausschuss einen gemeinsamen Text, den Parlament und Rat in einer dritten Lesung bestätigen müssen.

Im Rat genügt dabei in der Regel die qualifizierte Mehrheit. Für einige Bereiche, etwa die Steuerpolitik, gibt es **besondere Gesetzgebungsverfahren**: Dort entscheidet der Rat einstimmig, und das Parlament wird nur angehört.

Der Trilog: schnell, aber hinter verschlossenen Türen

In der Praxis verhandeln Parlament und Rat schon früh im **Trilog**. Das sind informelle Gespräche kleiner Verhandlungsteams von Parlament, Rat und Kommission, wobei die Kommission vermittelt. Ist eine vorläufige Einigung gefunden, wird sie in den formalen Abstimmungen meist nur noch bestätigt. Die große Mehrheit der Gesetze kommt so schon in erster Lesung zustande. Der Vorteil: Kompromisse sind schneller möglich, die EU bleibt handlungsfähig. Kritiker bemängeln die fehlende Transparenz, denn die Öffentlichkeit erfährt oft erst vom fertigen Kompromiss, und wenige Verhandler haben großen Einfluss. 2018 entschied das Gericht der EU im Fall eines Bürgers, der Trilog-Dokumente angefordert hatte, dass das Parlament den Zugang dazu nicht pauschal verweigern darf.

Verordnung und Richtlinie

Das Ergebnis ist meist eine Verordnung oder eine Richtlinie. Den Unterschied musst du sicher beherrschen; er steht in Artikel 288 AEUV.

Eine **Verordnung** gilt unmittelbar und in allen Teilen in jedem Mitgliedstaat, wie ein Gesetz, das direkt für alle gilt. Die nationalen Parlamente müssen nichts umsetzen. Beispiele sind die Datenschutz-Grundverordnung, die Regeln für Roaming zu Inlandspreisen seit 2017, die Verordnung über Künstliche Intelligenz, die im August 2024 in Kraft trat und schrittweise angewendet wird, und die Verordnung über die Kohlendioxid-Grenzwerte für Neuwagen.

Eine **Richtlinie** gibt dagegen ein verbindliches Ziel vor und überlässt den Mitgliedstaaten die Wahl der Mittel. Sie müssen die Richtlinie innerhalb einer Frist, häufig zwei Jahre, in nationales Recht umsetzen. Ein bekanntes Beispiel ist das einheitliche Ladekabel: Eine Richtlinie von 2022 schreibt vor, dass Smartphones, Tablets, Kopfhörer und viele andere Geräte einen USB-C-Anschluss haben müssen. Deutschland hat sie durch eine Änderung des Funkanlagengesetzes umgesetzt; seit dem 28.

Dezember 2024 gilt die Pflicht, für Laptops seit April 2026. Daneben gibt es Beschlüsse, die nur für bestimmte Adressaten verbindlich sind, sowie unverbindliche Empfehlungen.

Wie eine Richtlinie in Deutschland ankommt

Damit eine Richtlinie in Deutschland wirkt, beschließen in der Regel Bundestag und Bundesrat ein Umsetzungsgesetz. Die Bundesregierung hat die Richtlinie vorher im Rat mitverhandelt. Nach Artikel 23 GG muss sie Bundestag und Bundesrat dabei umfassend und frühzeitig unterrichten und deren Stellungnahmen berücksichtigen.

Setzt ein Staat eine Richtlinie nicht, zu spät oder fehlerhaft um, kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Ein Beispiel ist die Nitratrichtlinie, die das Grundwasser vor zu viel Dünger schützen soll: Der EuGH stellte 2018 fest, dass Deutschland sie nicht ausreichend umgesetzt hatte. Unter dem Druck drohender Strafzahlungen wurde die Düngeverordnung 2020 deutlich verschärft – sehr zum Unmut vieler Landwirte. Europäisches Recht wirkt also tief in die nationale Politik hinein.

Kontroverse: Regelt Brüssel zu viel?

Oft hört man, achtzig Prozent aller Gesetze kämen aus Brüssel. Die Zahl geht auf eine Prognose des damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors von 1988 zurück, die sich vor allem auf die Wirtschaftsgesetzgebung bezog. Untersuchungen zum Bundestag kamen auf deutlich niedrigere Anteile, die je nach Politikfeld stark schwanken: In der Agrar- und Umweltpolitik ist der europäische Einfluss groß, in der Bildungs- oder Sozialpolitik gering. Dahinter steht eine echte Kontroverse. Kritiker beklagen eine Regelungsflut, die besonders kleine Unternehmen belaste. Befürworter halten dagegen, dass eine europäische Regel siebenundzwanzig verschiedene nationale Regeln ersetzt und den Binnenmarkt einfacher macht. Seit 2025 legt die Kommission selbst sogenannte Omnibus-Pakete vor, die Vorgaben vereinfachen oder abschwächen – für die einen eine überfällige Entlastung, für andere ein Rückschritt beim Umwelt- und Menschenrechtsschutz.

Fallbeispiel: Das „Verbrenner-Aus“ – Gesetzgebung im Mehrebenensystem

Vom Vorschlag zur Einigung

Im Juli 2021 legte die Kommission ihr Klimapaket „Fit for 55“ vor, benannt nach dem Ziel, die Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 um mindestens fünfundfünfzig Prozent gegenüber 1990 zu senken. Teil des Pakets war der Vorschlag, dass ab 2035 neu zugelassene Pkw kein Kohlendioxid mehr ausstoßen dürfen. Weil das mit Benzin- und Dieselmotoren nicht möglich ist, sprach man bald vom „Verbrenner-Aus“. Parlament und Rat legten 2022 jeweils ihre Positionen fest, im Oktober 2022 einigten sich ihre Unterhändler im Trilog, und im Februar 2023 stimmte das Parlament zu. Die Bestätigung durch den Rat galt als Formsache.

Die Blockade aus Berlin

Doch kurz vor der für Anfang März 2023 geplanten Abstimmung im Rat meldete sich die Bundesregierung. Der damalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP erklärte, Deutschland könne nur zustimmen, wenn auch nach 2035 Fahrzeuge zugelassen werden dürften, die ausschließlich mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, fahren. In der

damaligen Koalition aus SPD, Grünen und FDP war das umstritten. Ohne Einigung in Berlin hätte Deutschland sich enthalten müssen – und eine Enthaltung wirkt im Rat wie eine Nein-Stimme. Weil auch andere Staaten zögerten, war die qualifizierte Mehrheit plötzlich in Gefahr, und die Abstimmung wurde verschoben.

In Brüssel war man verärgert. Diplomaten anderer Staaten sprachen von einem Vertrauensbruch: Wer nach einer Einigung im Trilog noch einmal nachverhandle, stelle das ganze Verfahren infrage. Abgeordnete beklagten, ihr Votum werde von einer deutschen Koalitionsdebatte überlagert. Kritiker sprachen spöttisch vom „German vote“: Deutschland enthalte sich oder blockiere spät, weil sich die Koalitionspartner in Berlin nicht einig seien. Nach wochenlangen Gesprächen sagte die Kommission Ende März 2023 zu, einen Weg für die Zulassung reiner E-Fuel-Fahrzeuge vorzuschlagen. Am 28. März 2023 stimmte der Rat mit qualifizierter Mehrheit zu, und die Regelung trat als Verordnung (EU) 2023/851 in Kraft. Die Bundesregierung sprach von einem Erfolg für die Technologieoffenheit, Umweltverbände von einem Schlupfloch.

Was der Fall über das System zeigt

Der Fall zeigt die Rollen der Institutionen wie unter einem Brennglas. Die Kommission setzte mit ihrem Initiativmonopol die Tagesordnung, vermittelte im Trilog und löste die Blockade durch eine Zusage. Das Parlament handelte als gleichberechtigter Gesetzgeber, musste aber erleben, dass sein Votum von einem einzelnen Mitgliedstaat infrage gestellt wurde. Der Rat vertrat die nationalen Interessen; weil Deutschland fast ein Fünftel der EU-Bevölkerung stellt, reichten seine Enthaltung und das Zögern einiger weiterer Staaten, um die qualifizierte Mehrheit zu gefährden.

Vor allem zeigt der Fall die Verflechtung der Ebenen. Ein innenpolitischer Konflikt in Berlin wirkte unmittelbar auf die europäische Ebene zurück, und umgekehrt prägte die europäische Entscheidung die deutsche Debatte über Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Interessengruppen – Hersteller, Zulieferer, Gewerkschaften und Umweltverbände – versuchten auf beiden Ebenen Einfluss zu nehmen. Und am Ende ist schwer zu sagen, wer eigentlich entschieden hat: die Kommission, das Parlament, der Rat oder der Koalitionsausschuss in Berlin?

Wie es weiterging

Angesichts schwacher Absatzzahlen bei Elektroautos und starker Konkurrenz aus China forderten Autoindustrie und mehrere Regierungen Lockerungen. Im Mai 2025 beschlossen Parlament und Rat in einem Eilverfahren, dass die Hersteller die Grenzwerte für 2025 bis 2027 im Durchschnitt der drei Jahre einhalten dürfen. Im Dezember 2025 schlug die Kommission in einem „Automobilpaket“ vor, das Ziel für 2035 auf neunzig Prozent weniger Kohlendioxid gegenüber 2021 abzusenken; die restlichen zehn Prozent sollen die Hersteller ausgleichen, etwa durch klimafreundlich in der EU hergestellten Stahl, E-Fuels oder Biokraftstoffe. Damit könnten auch nach 2035 Plug-in-Hybride und andere Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden.

Mitte Oktober 2026 verständigten sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf eine gemeinsame Linie: minus neunzig Prozent, ohne Pflicht zum Ausgleich. Am 22. Oktober 2026 stimmten der Industrie- und der Verkehrsausschuss des Parlaments für einen Kompromiss von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen: minus fünfundneunzig Prozent bis 2035, wobei Hersteller, die klimafreundlichen Stahl aus der EU verbauen, bis zu siebeneinhalb Prozentpunkte weniger einsparen müssten. Das Plenum soll voraussichtlich im Dezember 2026

entscheiden; danach müssen sich Parlament und Rat erneut einigen (Stand: Ende Oktober 2026). Auch beschlossene EU-Gesetze sind politisch also nie endgültig.

Kontroverse: Technologieoffenheit oder Verlässlichkeit?

Die Autoindustrie, mehrere Regierungen und Teile der EVP argumentieren, ein starres Verbot gefährde Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit; der Staat solle das Ziel vorgeben, aber nicht die Technik – das meint das Schlagwort **Technologieoffenheit**. Umweltverbände, Grüne und viele Klimaforscher halten dagegen, dass Unternehmen Planungssicherheit brauchen, dass viele Hersteller bereits Milliarden in Elektromobilität investiert haben und dass E-Fuels knapp und teuer seien und eher im Flug- und Schiffsverkehr gebraucht würden. Manche Ökonominnen und Ökonomen schlagen vor, statt Grenzwerten für einzelne Produkte vor allem einen steigenden Preis für Kohlendioxid über den Emissionshandel wirken zu lassen. Welche Lösung überzeugt, hängt davon ab, wie man Klimaschutz, wirtschaftliche Freiheit, Arbeitsplätze und Verlässlichkeit gewichtet.

Ein zweiter Fall: die Lieferkettenrichtlinie

Ein ähnliches Muster zeigte die Lieferkettenrichtlinie, die große Unternehmen verpflichtet, Menschenrechts- und Umweltrisiken in ihren Lieferketten zu prüfen. Nach einer Einigung im Trilog Ende 2023 scheiterte im Februar 2024 zunächst die Abstimmung unter den Mitgliedstaaten, weil sich Deutschland auf Druck der FDP enthielt und weitere Staaten, darunter Italien, nicht zustimmten. Erst ein abgeschwächter Kompromiss erhielt im März 2024 die nötige Mehrheit – diesmal wurde Deutschland trotz Enthaltung überstimmt. Im Mai 2024 nahm der Rat die Richtlinie endgültig an. Bald drehte sich der Wind: Mit dem ersten Omnibus-Paket einigten sich Parlament und Rat im Dezember 2025 darauf, sie nur noch für Unternehmen mit mehr als fünftausend Beschäftigten und über anderthalb Milliarden Euro Umsatz gelten zu lassen und die Umsetzungsfrist auf 2028 zu verschieben; der Rat stimmte im Februar 2026 zu. Politische Mehrheiten in Europa können sich also innerhalb weniger Jahre verschieben.

Das hängt mit Q1.5 zusammen, wo es um Lobbyismus und organisierte Interessen geht, und mit Q4.3, wo die europäische Klimapolitik behandelt wird.

Vergemeinschaftung und Souveränitätsverlagerung

Souveränität abgeben – oder bündeln?

Souveränität bedeutet, dass ein Staat selbst und unabhängig über seine Angelegenheiten entscheidet. Wenn ein Politikfeld von der nationalen auf die europäische Ebene übertragen und dort mit supranationalen Verfahren geregelt wird, spricht man von **Vergemeinschaftung**. Damit verbunden ist eine **Souveränitätsverlagerung**: Die Staaten geben Entscheidungsmacht ab, gewinnen aber gemeinsame Handlungsfähigkeit. Für Deutschland erlaubt Artikel 23 GG ausdrücklich, Hoheitsrechte durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates auf die EU zu übertragen.

Die Geschichte der EU ist eine Geschichte schrittweiser Vergemeinschaftung. Auf Kohle und Stahl folgten 1968 die Zollunion und 1993 der Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten für Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Möglich wurde der Binnenmarkt, weil die Einheitliche Europäische Akte von 1987 im Rat Mehrheitsentscheidungen statt Einstimmigkeit erlaubte. 1999 übertrugen die Euro-Staaten ihre Geldpolitik auf die Europäische Zentralbank (EZB). Später wurden

Asyl und Migration und mit dem Vertrag von Lissabon fast die gesamte Innen- und Justizpolitik vergemeinschaftet. Nur die Außen- und Sicherheitspolitik ist weitgehend intergouvernemental geblieben.

Begrenzte Einzelermächtigung und die Arten der Zuständigkeit

Die EU kann sich ihre Aufgaben nicht selbst aussuchen. Nach dem **Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung** (Artikel 5 Absatz 2 EUV) darf sie nur in den Bereichen handeln, die ihr die Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragen haben. Alle anderen Zuständigkeiten bleiben bei den Staaten. Die EU besitzt also keine „Kompetenz-Kompetenz“, kein Recht, sich selbst neue Zuständigkeiten zu geben; dafür braucht es eine Vertragsänderung, der alle Staaten zustimmen müssen. Dass die Staaten souverän bleiben, zeigt auch Artikel 50 EUV, der den Austritt erlaubt.

Der AEUV unterscheidet mehrere Arten von Zuständigkeiten. Bei der **ausschließlichen Zuständigkeit** (Artikel 3 AEUV) entscheidet nur die EU, etwa bei der Zollunion, den Wettbewerbsregeln des Binnenmarkts, der Währungspolitik im Euroraum und der gemeinsamen Handelspolitik. Bei der **geteilten Zuständigkeit** (Artikel 4 AEUV) dürfen die Staaten handeln, solange und soweit die EU nicht tätig geworden ist; dazu gehören der Binnenmarkt, Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr und Energie. Bei der **unterstützenden Zuständigkeit** (Artikel 6 AEUV), etwa für Bildung, Kultur oder Gesundheitsschutz, liegt die Hauptverantwortung bei den Staaten. Die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik koordinieren die Staaten nur.

Widersprechen sich EU-Recht und nationales Recht, gilt der **Anwendungsvorrang des EU-Rechts**: Das nationale Gesetz wird im konkreten Fall nicht angewendet. Diesen Grundsatz entwickelte der EuGH 1964 im Urteil Costa gegen ENEL. Ohne ihn könnte jeder Staat gemeinsame Regeln durch eigene Gesetze aushebeln.

Vergemeinschaftung in der Praxis

In der **Handelspolitik** ist die EU allein zuständig. Beim Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay stimmte der Rat im Januar 2026 mit qualifizierter Mehrheit zu – gegen die Stimmen Frankreichs, Polens, Österreichs, Ungarns und Irlands, die vor allem Nachteile für ihre Landwirtschaft befürchten. Ein großer Staat wie Frankreich wurde also überstimmt. Der Handelsteil wird seit dem 1. Mai 2026 vorläufig angewendet, während der EuGH auf Antrag des Parlaments die Vereinbarkeit mit den Verträgen prüft.

In der **Geldpolitik** entscheidet für die einundzwanzig Euro-Staaten allein die unabhängige EZB über die Leitzinsen; das wird in Q2.3 vertieft.

In der **Asyl- und Migrationspolitik** beschloss die EU im Mai 2024 eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems; Polen und Ungarn wurden im Rat überstimmt. Die neuen Regeln gelten seit Juni 2026. Zugleich zeigt dieses Feld die Grenzen der Vergemeinschaftung: Deutschland kontrolliert seit September 2024 an allen Landgrenzen und weist seit Mai 2025 auch Asylsuchende zurück; das Verwaltungsgericht Berlin hielt das im Juni 2025 in Eilverfahren für rechtswidrig. Hier prallen nationale Sicherheitsinteressen und gemeinsame europäische Regeln aufeinander.

Kontroverse: Souveränitätsverlust oder gebündelte Souveränität?

Aus Sicht der Kritiker verliert ein Staat Selbstbestimmung: Seine Bürgerinnen und Bürger können über wichtige Fragen nicht mehr allein entscheiden, und Mehrheitsentscheidungen im Rat können ihn gegen seinen Willen binden. Befürworter sprechen dagegen von **gebündelter Souveränität**: Ein einzelner Staat verliert zwar formal Entscheidungsfreiheit, doch die siebenundzwanzig gewinnen gemeinsam Gestaltungsmacht, die sie allein nicht mehr hätten – gegenüber globalen Konzernen, in Handelskonflikten oder beim Klimaschutz. Ein Mittelweg ist der Gedanke, Kompetenzen nur dort zu verlagern, wo es einen klaren Mehrwert gibt. Genau das soll das Subsidiaritätsprinzip sichern.

Das hängt eng mit Q4.2 zusammen, wo die Grenzen staatlicher Souveränität in der Fiskal-, Wirtschafts- und Umweltpolitik untersucht werden.

Konflikte um Kompetenzen: Subsidiarität, Gerichte und nationale Parlamente

Warum es Streit um Zuständigkeiten gibt

Konflikte um Kompetenzen sind im Mehrebenensystem die Regel. Die Grenzen zwischen den Zuständigkeiten sind oft unscharf: Die EU darf zum Beispiel Regeln erlassen, die das Funktionieren des Binnenmarkts verbessern, und fast jede Regel hat irgendeinen Bezug zum Binnenmarkt. Zentrale Begriffe in den Verträgen lassen viel Spielraum für Auslegung. Und die Akteure haben unterschiedliche Interessen: Kommission und Parlament wollen oft mehr gemeinsame Regeln, nationale Regierungen, Parlamente und in Deutschland auch die Länder pochen auf ihre Eigenständigkeit. In Krisen, in denen schnelles gemeinsames Handeln gefragt ist, werden Kompetenzen zudem leicht gedehnt.

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit

Das wichtigste Prinzip zur Begrenzung der EU ist das **Subsidiaritätsprinzip** (Artikel 5 Absatz 3 EUV). Die Grundidee stammt aus der katholischen Soziallehre: Was die kleinere Einheit – der Staat, das Land, die Gemeinde – gut selbst regeln kann, soll sie selbst regeln. Für die EU heißt das: In Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, darf sie nur handeln, wenn ein Ziel von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und wegen seines Umfangs oder seiner Wirkungen auf europäischer Ebene besser zu verwirklichen ist. Hinzu kommt der **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit** (Artikel 5 Absatz 4 EUV): Die Maßnahmen der EU dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung der Ziele nötig ist. Wo eine Richtlinie genügt, soll es keine Verordnung sein.

Die Wächter: nationale Parlamente und das Frühwarnsystem

Über die Subsidiarität wachen vor allem die nationalen Parlamente. Jeder Gesetzesvorschlag der Kommission wird ihnen zugeleitet, und sie haben acht Wochen Zeit, eine **Subsidiaritätsrüge** zu erheben, also eine begründete Stellungnahme, warum der Vorschlag gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt. Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen; in Deutschland haben Bundestag und Bundesrat je eine.

Erreichen die Rügen ein Drittel aller Stimmen – im Bereich Justiz und Inneres schon ein Viertel –, gibt es die „gelbe Karte“: Die Kommission muss ihren Vorschlag überprüfen und begründen, ob sie ihn beibehält, ändert oder zurückzieht. Bei einer „orangen Karte“, der Mehrheit der Stimmen,

können Parlament oder Rat den Vorschlag sofort stoppen. Die Praxis ist ernüchternd: Die gelbe Karte wurde nach Angaben der Kommission bisher dreimal erreicht, die orange nie. 2012 ging es um einen Vorschlag zum Streikrecht im Binnenmarkt, den die Kommission zurückzog; 2013 um die Europäische Staatsanwaltschaft und 2016 um die Reform der Entsenderichtlinie – in beiden Fällen hielt die Kommission an ihren Vorschlägen fest.

Ist ein Gesetz beschlossen, bleibt die **Subsidiaritätsklage** vor dem EuGH. Nach Artikel 23 Absatz 1a GG dürfen Bundestag und Bundesrat klagen; der Bundestag muss es sogar, wenn ein Viertel seiner Mitglieder es verlangt.

Wer hat das letzte Wort? EuGH und Bundesverfassungsgericht

Der schärfste Kompetenzkonflikt betrifft die Frage, wer am Ende verbindlich entscheidet, ob die EU ihre Zuständigkeiten überschritten hat. Aus Sicht des EuGH ist das allein seine Aufgabe, denn nur so bleibt das EU-Recht überall gleich. Das BVerfG erkennt den Vorrang des EU-Rechts grundsätzlich an, behält sich aber zwei Prüfungen vor. Mit der **Ultra-vires-Kontrolle** prüft es, ob EU-Organe offensichtlich und erheblich außerhalb ihrer Kompetenzen handeln; „ultra vires“ ist Latein und heißt „jenseits der Befugnisse“. Mit der **Identitätskontrolle** prüft es, ob der unantastbare Kern des Grundgesetzes verletzt wird, den Artikel 79 Absatz 3 GG schützt.

Zum offenen Konflikt kam es im **PSPP-Urteil**. Die Abkürzung steht für ein Programm, mit dem die EZB seit 2015 in großem Umfang Staatsanleihen kaufte. Der EuGH hatte es 2018 gebilligt. Am 5. Mai 2020 erklärte das BVerfG erstmals ein EuGH-Urteil für eine Kompetenzüberschreitung: Der EuGH habe nicht ausreichend geprüft, ob die Anleihekäufe verhältnismäßig seien. 2021 leitete die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein, stellte es aber Ende 2021 ein, nachdem die Bundesregierung den Vorrang des EU-Rechts und die Autorität des EuGH ausdrücklich anerkannt hatte. Noch weiter ging 2021 das polnische Verfassungsgericht, das Teile der EU-Verträge für unvereinbar mit der polnischen Verfassung erklärte.

Die einen sehen im BVerfG eine notwendige Bremse: Wenn niemand die Kompetenzgrenzen kontrolliere, könne sich die EU schleichend immer mehr Aufgaben aneignen. Die anderen warnen, wenn jedes nationale Gericht EU-Recht für unanwendbar erklären könne, zerfalle die gemeinsame Rechtsordnung – und Regierungen, die es mit dem Rechtsstaat nicht genau nehmen, könnten sich auf das deutsche Vorbild berufen.

Ein Kompetenzstreit vor Gericht: die Mindestlohnrichtlinie

Wie ein Kompetenzkonflikt rechtlich entschieden wird, zeigt die Mindestlohnrichtlinie von 2022. Dänemark, wo Löhne traditionell allein von Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt werden, klagte dagegen, weil die EU nach Artikel 153 Absatz 5 AEUV das Arbeitsentgelt gerade nicht regeln darf. Am 11. November 2025 gab der EuGH Dänemark teilweise recht: Er erklärte einzelne Vorgaben für nichtig, vor allem die Kriterien, die Staaten mit gesetzlichem Mindestlohn bei dessen Festsetzung berücksichtigen sollten, und bestätigte die Richtlinie im Übrigen. Kompetenzgrenzen sind also keine bloße Rhetorik, sondern können vor Gericht durchgesetzt werden.

Kontroverse: Ist die Subsidiarität ein stumpfes Schwert?

Für die Wirksamkeit des Subsidiaritätsprinzips spricht, dass es ein verbindlicher Vertragsgrundsatz ist, dass die Kommission jeden Vorschlag begründen muss und dass nationale Parlamente, der EuGH

und das BVerfG als Kontrolleure bereitstehen. Schon die Möglichkeit einer Rüge kann die Kommission zu vorsichtigeren Vorschlägen bewegen. Dagegen spricht, dass der Begriff „besser“ sehr unbestimmt ist, dass die Quoren für eine gelbe Karte selten erreicht werden, die Kommission danach trotzdem an ihren Vorschlägen festhalten kann und dass der EuGH zurückhaltend prüft. Viele Beobachter halten das Prinzip deshalb eher für ein politisches als für ein rechtlich scharfes Instrument.

Demokratie in der EU: Wahlen, Beteiligung und Legitimation

Die Europawahl

Die wichtigste Form der Beteiligung ist die Wahl zum Europäischen Parlament. Bei der Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024 lag die Wahlbeteiligung EU-weit bei 50,74 Prozent, in Deutschland bei 64,74 Prozent. 1979 waren es knapp zweiundsechzig Prozent gewesen, 2014 nur noch knapp dreiundvierzig; 2019 und 2024 stieg die Beteiligung wieder auf gut die Hälfte. Über das **Spitzenkandidatenprinzip** sollte die Wahl ein Gesicht bekommen: Die europäischen Parteienfamilien stellen vorab Kandidierende für die Spitze der Kommission auf. 2019 setzte sich der Europäische Rat allerdings über Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion, hinweg und schlug Ursula von der Leyen vor, die gar nicht angetreten war. 2024 war sie selbst Spitzenkandidatin der EVP. Rechtlich verbindlich ist das Prinzip nicht.

Degressive Proportionalität und Wahlgleichheit

Wie stark die degressive Proportionalität wirkt, zeigen die Zahlen für 2024 bis 2029. Deutschland hat sechsundneunzig Sitze für rund dreiundachtzig Millionen Einwohner; ein deutscher Abgeordneter vertritt also rund 869.000 Menschen. Malta hat sechs Sitze für etwa eine halbe Million Menschen; dort kommt ein Sitz auf rund 93.000 Einwohner. Im EU-Durchschnitt sind es rund 624.000. Rechnerisch hat eine Stimme aus Malta damit etwa das Neunfache an Gewicht einer Stimme aus Deutschland.

Das widerspricht der **Wahlgleichheit**, nach der jede Stimme gleich viel zählen und möglichst gleich viel Einfluss haben soll – „one person, one vote“. Begründet wird die Abweichung damit, dass auch aus kleinen Staaten genügend Abgeordnete kommen müssen, um dort Regierungs- und Oppositionsparteien abzubilden. Die Verträge legen deshalb mindestens sechs und höchstens sechsundneunzig Sitze pro Staat fest. Ähnliche Regeln gibt es in Bundesstaaten: Im Bundesrat haben kleine Länder pro Einwohner mehr Stimmen, im US-Senat hat jeder Bundesstaat zwei Sitze.

Doppelte Legitimation und Beteiligung jenseits der Wahl

Wie die EU demokratisch legitimiert ist, beschreibt Artikel 10 EUV. Die Bürgerinnen und Bürger sind unmittelbar im Parlament vertreten; die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat und im Rat von ihren Regierungen vertreten, die ihrerseits demokratisch gewählt und ihren nationalen Parlamenten verantwortlich sind. Man spricht von **doppelter Legitimation**.

Seit dem Vertrag von Lissabon gibt es außerdem die **Europäische Bürgerinitiative**. Mit mindestens einer Million Unterschriften aus mindestens sieben Mitgliedstaaten können Bürgerinnen und Bürger die Kommission auffordern, einen Rechtsakt vorzuschlagen. Die Kommission muss innerhalb von sechs Monaten antworten, ist aber nicht verpflichtet, ein Gesetz vorzuschlagen. Bis Oktober 2026

erhielten vierzehn erfolgreiche Initiativen eine Antwort, darunter „Right2Water“ für das Menschenrecht auf Wasser, „End the Cage Age“ gegen Käfighaltung und „Stop Destroying Videogames“, die verhindern will, dass gekaufte Spiele unspielbar werden.

Der Vorwurf des Demokratiedefizits

Trotzdem gibt es seit Jahrzehnten den Vorwurf eines **Demokratiedefizits**: der Kritik, EU-Entscheidungen seien nicht ausreichend demokratisch legitimiert und kontrolliert. Angeführt wird, dass das Parlament kein Initiativrecht hat, dass im Rat Regierungsvertreter Gesetze beschließen, dass Triloge wenig transparent sind, dass Stimmen unterschiedlich viel Gewicht haben und dass eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit fehlt. Verteidiger verweisen auf die doppelte Legitimation, die Stärkung des Parlaments durch den Vertrag von Lissabon, die Bürgerinitiative und die wieder gestiegene Wahlbeteiligung.

Kontroverse: Ist die Sitzverteilung gerecht?

Hier entscheidet der Maßstab. Wer Gerechtigkeit als **Gleichheit der Bürger** versteht, kommt zu dem Schluss, dass deutsche Wählerinnen und Wähler benachteiligt werden und die Legitimation des Parlaments leidet. Wer den **Schutz der Staaten** betont, verweist darauf, dass kleine Staaten sonst kaum wahrnehmbar wären und dass im Rat über die doppelte Mehrheit die Bevölkerungsgröße wieder stärker zählt – im Gesamtsystem gleiche sich das aus. Als Reform wird diskutiert, einen Teil der Abgeordneten über **transnationale Listen** in einem EU-weiten Wahlkreis zu wählen; das Parlament schlug das 2022 vor, im Rat gibt es dafür bislang keine Einigung.

Das hängt mit Q1.2 zusammen, wo Europawahl, Parteiensysteme und die Bildung der Exekutive behandelt werden, und mit Q4.1, wo es um Chancen und Grenzen des europäischen Parlamentarismus geht.

Im Abitur: So wird das Thema geprüft

Materialien und Aufgabenketten

In Klausuren und im Abitur wird das Thema meist an einem konkreten Fall geprüft. Typische Materialien sind Zeitungsberichte über ein Gesetzgebungsverfahren wie das Verbrenner-Aus, Auszüge aus den Verträgen – etwa Artikel 5 EUV zur Subsidiarität – oder aus Artikel 23 GG, Tabellen zur Sitzverteilung oder Wahlbeteiligung, Schaubilder zum Gesetzgebungsverfahren, Karikaturen, Reden und Interviews sowie Auszüge aus Urteilen des BVerfG oder des EuGH.

Die Aufgaben folgen den drei Anforderungsbereichen. Im ersten geht es um Reproduktion. Typische Operatoren sind **beschreiben** – Sachverhalte oder Strukturen in eigenen Worten strukturiert und fachsprachlich darlegen – und **wiedergeben** – ausgehend von einem Einleitungssatz Informationen aus dem Material in eigenen Worten und mit Fachsprache ausdrücken. Hier darfst du noch nicht werten.

Im zweiten Anforderungsbereich geht es um Reorganisation und Transfer. **Erklären** heißt, einen Sachverhalt in einen Begründungszusammenhang zu stellen, etwa indem du ihn auf Regeln zurückführst – zum Beispiel, warum die Enthaltung eines großen Staates im Rat die qualifizierte Mehrheit gefährdet. **Erläutern** heißt, mit zusätzlichen Informationen und Beispielen zu veranschaulichen. **Auswerten** heißt, Daten zu einer Gesamtaussage zusammenzuführen, etwa bei

einer Tabelle zur Sitzverteilung. **Analysieren** bedeutet, Material als Ganzes oder nach Aspekten zu erschließen, **vergleichen**, Gemeinsamkeiten und Unterschiede begründet darzulegen.

Im dritten Anforderungsbereich wird geurteilt. **Beurteilen** heißt, auf Basis von Kriterien und mit Fachwissen eine begründete Einschätzung zu geben. **Bewerten** und **Stellung nehmen** verlangen zusätzlich, dass du deine eigenen Maßstäbe begründet offenlegst. **Diskutieren** und **erörtern** bedeuten, eine Argumentation mit Pro und Contra zu entwickeln, die zu einem begründeten Urteil führt. **Überprüfen** heißt, eine Behauptung auf Grundlage von Fachwissen kritisch zu hinterfragen.

Sachurteil und Werturteil

Bei einem **Sachurteil** beurteilst du, ob etwas im Hinblick auf ein Kriterium zutrifft oder funktioniert – zum Beispiel, ob der Trilog effizient ist oder ob das Subsidiaritätsprinzip wirksam vor Zentralisierung schützt. Bei einem **Werturteil** kommt hinzu, welche Werte du für vorrangig hältst und warum – zum Beispiel, ob dir Bürgerbeteiligung wichtiger ist als schnelle Entscheidungen.

Für dieses Thema eignen sich besonders folgende Kriterien. **Legitimität**: Sind Entscheidungen durch Wahlen, Beteiligung und Kontrolle gedeckt, und lösen sie Probleme, die den Bürgern wichtig sind? **Transparenz**: Kann man nachvollziehen, wer was entschieden hat? **Effizienz**: Wie schnell und mit welchem Aufwand fallen Entscheidungen? **Effektivität**: Wird das Ziel, etwa ein Klimaziel, tatsächlich erreicht? **Gerechtigkeit**: Geht es um gleiche Stimmen für alle Bürger oder um Schutz für kleine Staaten? **Selbstbestimmung** gegenüber **Handlungsfähigkeit**: Wie viel nationale Entscheidungsfreiheit soll für gemeinsame Gestaltungsmacht aufgegeben werden? Im Verbrenner-Fall kommen **Nachhaltigkeit**, **wirtschaftliche Freiheit** und **Verlässlichkeit** hinzu.

Typische Fehler

Viele Punkte gehen durch Verwechslungen verloren: Rat der EU, Europäischer Rat und Europarat werden durcheinandergebracht, ebenso EuGH und EGMR oder Verordnung und Richtlinie. Häufige Irrtümer sind, das Europäische Parlament habe ein Initiativrecht oder die Kommission werde direkt gewählt. Bei der qualifizierten Mehrheit wird oft vergessen, dass zwei Bedingungen zugleich erfüllt sein müssen und dass eine Enthaltung wie ein Nein wirkt. Im zweiten Anforderungsbereich wird häufig nur nacherzählt statt erklärt; eine gute Erklärung führt die Rolle einer Institution auf Regeln zurück und verknüpft sie mit dem Fall. Im dritten Anforderungsbereich fehlen oft die Kriterien, oder bei „Stellung nehmen“ und „bewerten“ werden die eigenen Maßstäbe nicht offengelegt. Und Wertungen haben in einer Beschreibung nichts zu suchen.

Beispielaufgaben

1. Beschreiben Sie den im Material dargestellten Entscheidungsprozess zu einer EU-Verordnung. Erwartet wird eine chronologisch geordnete, fachsprachlich präzise Darstellung von Kommissionsvorschlag, Positionen von Parlament und Rat, Trilog, Abstimmungen und Konflikten – ohne Bewertung.
2. Erklären Sie anhand des Fallbeispiels die Rollen von Kommission, Europäischem Parlament und Rat der EU im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Erwartet wird, dass du Initiativmonopol, Gleichberechtigung von Parlament und Rat, qualifizierte Mehrheit und Trilog als Regeln erklärst und jeweils mit dem Fall verknüpfst.
3. Werten Sie die Tabelle zur Sitzverteilung im Europäischen Parlament im Hinblick auf den Grundsatz der Wahlgleichheit aus. Erwartet werden Rechenbeispiele zum unterschiedlichen

Stimmgewicht, die Einordnung als degressive Proportionalität und eine zusammenfassende Gesamtaussage.

4. „Die EU ist eine Demokratie der Regierungen, nicht der Bürger.“ Nehmen Sie Stellung zu dieser Aussage. Erwartet wird eine Abwägung – Rolle des Rates, fehlendes Initiativrecht und Intransparenz des Trilogs einerseits, doppelte Legitimation, Stärkung des Parlaments und Bürgerinitiative andererseits – und ein Urteil mit offengelegten eigenen Maßstäben.

NUR LEISTUNGSKURS – erhöhtes Anforderungsniveau

Nur Leistungskurs: Demokratiedefizit und Zielvorstellungen der europäischen Integration

Im Leistungskurs kommen zwei Themen hinzu: die Debatte über das strukturelle und institutionelle Demokratiedefizit und die Frage, ob sich die Integration eher in Richtung Staatenbund oder Bundesstaat entwickeln soll. Beides hängt zusammen: Wer die EU für zu wenig demokratisch hält, kann folgern, dass sie ihr Parlament stärken und staatsähnlicher werden muss – oder umgekehrt, dass Entscheidungen zurück in die Nationalstaaten gehören.

Die institutionelle Dimension des Demokratiedefizits

Die institutionelle Kritik richtet sich gegen Regeln und Organe der EU. Erstens hat das Parlament als einzige direkt gewählte Institution kein Initiativrecht. Eine im März 2026 vom Parlament gebilligte überarbeitete Rahmenvereinbarung mit der Kommission soll seinen Aufforderungen mehr Gewicht geben; ein echtes Initiativrecht wäre aber nur durch eine Vertragsänderung möglich. Zweitens beschließen im Rat Angehörige der Exekutive Gesetze, die die nationalen Parlamente nur begrenzt kontrollieren können. Drittens werden viele Gesetze in wenig transparenten Trilogen ausgehandelt. Viertens verletzt die degressive Proportionalität die strikte Wahlgleichheit. Und fünftens fehlt die klare Verbindung zwischen Wahl und Regierung: Aus der Europawahl geht keine Regierung hervor, und 2019 wurde eine Kommissionspräsidentin gewählt, die nicht als Spitzenkandidatin angetreten war. Wählerinnen und Wähler können die Kommission deshalb kaum „abwählen“.

Die strukturelle Dimension: Fehlt ein europäisches Volk?

Die strukturelle Kritik geht tiefer. Sie behauptet, dass sich das Defizit nicht durch neue Regeln beheben lasse, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen fehlten. Es gebe keinen europäischen **Demos**, also kein Staatsvolk, das sich als politische Gemeinschaft versteht und Mehrheitsentscheidungen auch dann akzeptiert, wenn es überstimmt wird. Es fehlten eine gemeinsame Sprache, eine europaweite Medienöffentlichkeit und echte europäische Parteien. Die Politikwissenschaftler Karlheinz Reif und Hermann Schmitt beschrieben Europawahlen schon 1980 als **„nationale Nebenwahlen“**: Die Beteiligung ist niedriger, Regierungsparteien werden abgestraft, kleine und Protestparteien gewinnen, und der Wahlkampf dreht sich um nationale Themen. Wenn das stimmt, kann auch ein gestärktes Parlament keine volle demokratische Legitimation stiften.

Die Gegenposition: Wie viel Demokratie braucht die EU?

Verteidiger der EU halten dagegen, man dürfe sie nicht an einem Nationalstaat messen. Es gebe die doppelte Legitimation; der Vertrag von Lissabon habe das Parlament in den meisten Politikfeldern

zum gleichberechtigten Gesetzgeber gemacht, die Bürgerinitiative eingeführt und die nationalen Parlamente gestärkt; und die Wahlbeteiligung sei 2019 und 2024 wieder auf etwas über fünfzig Prozent gestiegen.

Wichtig ist die Unterscheidung, die vor allem der Politikwissenschaftler Fritz Scharpf bekannt gemacht hat. **Input-Legitimation** entsteht durch Beteiligung: Entscheidungen sind legitim, weil die Bürger sie über Wahlen und Mitsprache beeinflussen können – „Regieren durch das Volk". **Output-Legitimation** entsteht durch Ergebnisse: Entscheidungen sind legitim, weil sie Probleme wirksam im gemeinsamen Interesse lösen – „Regieren für das Volk". Der Politikwissenschaftler Andrew Moravcsik argumentierte 2002, die EU erfülle vor allem regulative Aufgaben wie Binnenmarkt- und Verbraucherschutzregeln, die auch in Nationalstaaten oft unabhängigen Behörden und Gerichten überlassen würden; dafür reichten gute Ergebnisse, gerichtliche Kontrolle und die Mitwirkung gewählter Regierungen. Andreas Føllesdal und Simon Hix widersprachen 2006: Gerade weil die EU auch über umstrittene Verteilungsfragen entscheide, brauche es echten politischen Wettbewerb um Ämter und Programme, den es auf europäischer Ebene zu wenig gebe.

Was sagt das Bundesverfassungsgericht?

Im **Maastricht-Urteil** von 1993 bezeichnete das BVerfG die EU als Staatenverbund und betonte, dass die demokratische Legitimation vor allem über die nationalen Parlamente vermittelt werde. Im **Lissabon-Urteil** vom 30. Juni 2009 billigte es den Vertrag, zog aber Grenzen. Das Europäische Parlament sei keine Vertretung eines souveränen europäischen Volkes, sondern der Völker der Mitgliedstaaten; deshalb sei die degressive Proportionalität für einen Staatenverbund hinnehmbar, für einen Bundesstaat aber nicht. Bestimmte Bereiche müssten den Mitgliedstaaten zur Gestaltung bleiben, etwa das Strafrecht, die Entscheidung über Militäreinsätze, die grundlegenden Entscheidungen über Einnahmen und Ausgaben sowie kulturelle Fragen wie Bildung und Religion. Bundestag und Bundesrat tragen eine **Integrationsverantwortung**; die deutschen Begleitgesetze zum Vertrag mussten nachgebessert werden, damit die Parlamente bei wichtigen Schritten mitentscheiden.

Reformvorschläge

Das Parlament forderte im November 2023 in Vorschlägen zur Vertragsänderung unter anderem ein eigenes Initiativrecht und mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat; einen Konvent haben die Mitgliedstaaten bislang nicht einberufen. Diskutiert werden außerdem transnationale Listen, ein verbindliches Spitzenkandidatenprinzip, mehr Transparenz im Trilog und ein Zweikammersystem, in dem der Rat als Staatenkammer neben dem Parlament steht. Wer die nationale Ebene stärken will, schlägt eine „rote Karte" vor, mit der nationale Parlamente einen Kommissionsvorschlag endgültig stoppen könnten. Bei der **Konferenz zur Zukunft Europas** von Mai 2021 bis Mai 2022 berieten achthundert zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in europäischen Bürgerforen; am Ende standen neunundvierzig Vorschläge. Weitreichende Ideen blieben aber folgenlos, weil die nötigen Vertragsänderungen ausblieben. Ob solche Formate das Demokratiedefizit verringern oder Beteiligung nur simulieren, ist umstritten.

Staatenbund, Staatenverbund, Bundesstaat: Zielvorstellungen der Integration

Im Modell des **Staatenbunds** kooperieren souveräne Staaten auf Grundlage völkerrechtlicher Verträge, Entscheidungen fallen einstimmig, und Beschlüsse binden die Staaten, nicht direkt die

Bürger. Als Leitbild steht dafür das „Europa der Vaterländer“, das mit dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle verbunden wird. Befürworter argumentieren mit Souveränität und nationaler Identität; Demokratie sei nur im Nationalstaat wirklich möglich, weil nur dort ein Demos existiere. In diese Richtung geht die Position der AfD, die die EU in ihrem Programm zur Europawahl 2024 als nicht reformierbar bezeichnete und stattdessen einen „Bund europäischer Nationen“ forderte. Kritiker dieses Modells warnen, ein Europa der Einstimmigkeit sei langsam, erpressbar und in der Weltpolitik kaum handlungsfähig.

Im Modell des **europäischen Bundesstaats** wird die EU selbst zum Staat, mit eigener Verfassung, einer dem Parlament verantwortlichen Regierung, eigenen Steuern und gemeinsamer Verteidigung; die Mitgliedstaaten würden zu Gliedstaaten wie die deutschen Länder. Die Idee der „Vereinigten Staaten von Europa“ ist alt: Altiero Spinelli entwarf sie 1941 im Manifest von Ventotene, Winston Churchill sprach 1946 in Zürich von einer Art Vereinigter Staaten von Europa. Befürworter argumentieren mit Handlungsfähigkeit gegenüber Großmächten und mit Demokratisierung: Erst wenn eine europäische Regierung einem voll berechtigten Parlament verantwortlich sei, werde das Demokratiedefizit behoben. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP nannte 2021 in ihrem Koalitionsvertrag die Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat als Ziel. Kritiker halten entgegen, ein solcher Staat sei ohne europäisches Volk nicht ausreichend legitimiert und würde nationale Vielfalt einebnen.

Die heutige EU liegt als **Staatenverbund** dazwischen: Sie verbindet supranationale Bereiche wie Binnenmarkt, Handel und Geldpolitik mit intergouvernementalen wie Außenpolitik und Steuern, und die Staaten bleiben Herren der Verträge. Viele sehen gerade in diesem flexiblen Kompromiss ihre Stärke. Der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer warb im Jahr 2000 in einer Rede an der Berliner Humboldt-Universität dafür, „vom Staatenverbund zur Föderation“ zu gelangen; der französische Präsident Emmanuel Macron forderte 2017 in seiner Sorbonne-Rede ein „souveränes Europa“.

Eine weitere Antwort lautet: Nicht alle müssen alles gleichzeitig machen. Die **differenzierte Integration** ist längst Realität: Den Euro haben einundzwanzig der siebenundzwanzig Staaten, und über die verstärkte Zusammenarbeit können mindestens neun Staaten vorangehen, wie bei der Europäischen Staatsanwaltschaft. Bekannt wurde die Idee eines **Kerneuropas** 1994 durch ein Papier der Unionsfraktion im Bundestag, verfasst von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers. Befürworter sehen Flexibilität, Kritiker die Gefahr eines Europas erster und zweiter Klasse.

Grenzen durch das Grundgesetz

Artikel 23 Absatz 1 GG macht die Mitwirkung an einer EU, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie der Subsidiarität verpflichtet ist, zum Staatsziel. Zugleich schützt Artikel 79 Absatz 3 GG, die sogenannte Ewigkeitsklausel, den Kern der Verfassung. Nach dem Lissabon-Urteil wäre ein Beitritt Deutschlands zu einem europäischen Bundesstaat deshalb nur über eine neue Verfassung möglich, die sich das deutsche Volk nach Artikel 146 GG in freier Entscheidung gibt.

Für dein Urteil hilft es, zunächst zu klären, ob ein Argument die institutionelle oder die strukturelle Dimension betrifft – davon hängt ab, ob Reformen überhaupt helfen können. Dann legst du deine Kriterien offen: Geht es dir vor allem um Input-Legitimation oder um Output-Legitimation? Wie

gewichtest du nationale Selbstbestimmung gegenüber gemeinsamer Handlungsfähigkeit? Das hängt mit Q4.1 zusammen, wo Zielvorstellungen und Integrationstheorien vertieft werden, und mit Q3.4, wo es um Demokratie jenseits des Nationalstaats im globalen Maßstab geht.

Das Wichtigste in Kürze

- Die EU ist ein Mehrebenensystem: Entscheidungen fallen verflochten auf europäischer, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene.
- Die EU ist weder Staatenbund noch Bundesstaat, sondern ein Staatenverbund mit supranationalen und intergouvernementalen Bereichen.
- Die Kommission hat das Initiativmonopol, führt EU-Recht aus und wacht als Hüterin der Verträge über seine Einhaltung.
- Das Europäische Parlament ist direkt gewählt und gleichberechtigter Mitgesetzgeber, hat aber kein eigenes Initiativrecht.
- Im Rat der EU sitzen die Fachminister; er entscheidet meist mit qualifizierter Mehrheit: mindestens fünfundfünfzig Prozent der Staaten mit mindestens fünfundsechzig Prozent der Bevölkerung.
- Eine Enthaltung wirkt im Rat wie eine Nein-Stimme; in Außenpolitik, Steuern und bei Vertragsänderungen gilt Einstimmigkeit.
- Der Europäische Rat gibt die großen Linien vor, macht aber keine Gesetze; der Europarat ist keine EU-Institution.
- Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren müssen Parlament und Rat zustimmen; Kompromisse entstehen meist im wenig transparenten Trilog.
- Eine Verordnung gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, eine Richtlinie gibt ein Ziel vor, das die Staaten fristgerecht umsetzen müssen.
- Der Fall Verbrenner-Aus zeigt, wie die Innenpolitik eines großen Staates ein fast fertiges EU-Gesetz blockieren kann und dass Gesetze politisch nie endgültig sind.
- Nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung darf die EU nur handeln, wo die Verträge es erlauben; Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit begrenzen, wie sie handelt.
- Kompetenzkonflikte werden politisch über Subsidiaritätsrügen und rechtlich vor EuGH und BVerfG ausgetragen, etwa im PSPP-Urteil oder beim Urteil zur Mindestlohnrichtlinie.
- Die degressive Proportionalität schützt kleine Staaten, verletzt aber die strikte Wahlgleichheit.
- Das Demokratiedefizit hat eine institutionelle und eine strukturelle Seite; ihm stehen die doppelte Legitimation und die Idee der Output-Legitimation gegenüber.

Quellen

- Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, konsolidierte Fassungen, Amt für Veröffentlichungen der EU: https://eur-lex.europa.eu
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Präambel, Art. 23, 79, 146), Bundesministerium der Justiz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
- Bundesverfassungsgericht: Maastricht-Urteil (12.10.1993), Lissabon-Urteil (30.06.2009), PSPP-Urteil (05.05.2020)
- Gerichtshof der EU: Costa/ENEL (1964); Kommission/Deutschland, Nitratrichtlinie (21.06.2018); Weiss (11.12.2018); Österreich/Deutschland, Pkw-Maut (18.06.2019);

Dänemark/Parlament und Rat, Mindestlohnrichtlinie (C-19/23, 11.11.2025); Gericht der EU, De Capitani/Parlament (22.03.2018)
- Verordnung (EU) 2023/851 (CO2-Normen für Pkw); Richtlinie (EU) 2022/2380 (USB-C); Richtlinie (EU) 2024/1760 (Lieferketten), Amtsblatt der EU
- Europäisches Parlament, Pressemitteilung zu Flexibilitäten bei den CO2-Zielen (08.05.2025); Europäische Kommission, Automobilpaket (16.12.2025)
- electrive.net, „Auto-Paket: EU-Ausschüsse votieren für Lockerung der CO2-Regeln“ (23.10.2026); autohaus.de/dpa, „Verbrenner-Aus: Erste Abstimmungen im Parlament“ (22.10.2026)
- Berichte zur Lieferkettenrichtlinie und zum Omnibus-I-Paket (2024–2026), u. a. Business and Human Rights Resource Centre, PwC Luxemburg
- Europäische Kommission, Subsidiaritätskontrollmechanismus: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_de
- Rat der EU, Migrations- und Asylpaket: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-pact-migration-asylum/
- Europäisches Parlament, Ergebnisse der Europawahl 2024: https://results.elections.europa.eu
- Beschluss des Europäischen Rates zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 2024–2029; Eurostat, Bevölkerung am 1.1.2024
- Österreichisches Bundeskanzleramt, „António Costa seit 1. Dezember 2024 Präsident des Europäischen Rates“ (Dezember 2024); Berichte von Euronews und Haufe zum USB-C-Stichtag 28.12.2024
- Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP „Mehr Fortschritt wagen“ (2021); Berichte von taz und Nordkurier zum AfD-Europawahlprogramm 2024
- Europäische Kommission, Europäische Bürgerinitiative: https://citizens-initiative.europa.eu
- Fritz W. Scharpf: Regieren in Europa (1999); Andrew Moravcsik: In Defence of the „Democratic Deficit“ (2002); Andreas Føllesdal und Simon Hix: Why There is a Democratic Deficit in the EU (2006); Karlheinz Reif und Hermann Schmitt: Nine Second-Order National Elections (1980)